PROYECTO DE DECRETO

Decreto de autolimitación del Presidente de la Nación: ningún familiar de las autoridades en los cargos del artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional

Desde el primer día, el Presidente se obliga a no designar en los cargos que el artículo 99, inciso 7, de la Constitución deja a su libre nombramiento (Jefe de Gabinete, ministros, embajadores, oficiales de su secretaría, agentes consulares) al cónyuge, al conviviente ni a los parientes hasta el segundo grado de las autoridades superiores, ni por nombramientos cruzados, con declaración jurada previa y publicación de cada designación.

Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito
Cuándo: Semana 1 (día 1)
Trámite: No aplica (decreto simple, art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], los artículos 16 y 99, incisos 1, 2 y 7, de la Constitución Nacional, la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, el Decreto N° 93/2018 y su modificatorio, el Decreto N° 12/2023, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece la idoneidad como única condición para la admisión en los empleos públicos.

Que el Decreto N° 93/2018 prohibió designar en el Sector Público Nacional al cónyuge y a los parientes hasta el segundo grado del Presidente, del Vicepresidente, del Jefe de Gabinete de Ministros, de los ministros y de los funcionarios con rango y jerarquía de ministro, y que el Decreto N° 12/2023 limitó esa prohibición a determinadas modalidades de empleo, dejando fuera los cargos políticos.

Que el Poder Ejecutivo nacional remitirá al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley que eleva a rango legal la prohibición del nepotismo y la extiende a los cargos políticos, con excepción de los que el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional atribuye al Presidente de la Nación, cuyo nombramiento la ley no puede condicionar.

Que nada impide al Presidente de la Nación reglar el ejercicio de esa atribución propia y obligarse a no designar en esos cargos a familiares de las autoridades del Gobierno, de modo que la regla contra el nepotismo rija desde el primer día también en la cúspide del Poder Ejecutivo.

Que esta autolimitación se mantendrá hasta que una reforma de la Constitución Nacional incorpore la regla a su texto.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto regla el ejercicio de la atribución que el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional confiere al Presidente de la Nación, con el fin de que ningún familiar de las autoridades superiores del Gobierno sea designado en los cargos que esa norma deja a su libre nombramiento.

ARTÍCULO 2°.- Cargos comprendidos. Quedan comprendidos los cargos que el Presidente de la Nación nombra en virtud del artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional: embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios; Jefe de Gabinete de Ministros y demás ministros del despacho; oficiales de su secretaría, incluidos los secretarios de la Presidencia de la Nación y los funcionarios con rango y jerarquía de ministro; y agentes consulares.

ARTÍCULO 3°.- Autolimitación. El Presidente de la Nación no designará en los cargos del artículo 2° al cónyuge, al conviviente ni a los parientes en línea recta o colateral hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, del Presidente y del Vicepresidente de la Nación, del Jefe de Gabinete de Ministros, de los ministros, de los secretarios de la Presidencia de la Nación y de los secretarios de Estado.

ARTÍCULO 4°.- Nombramientos cruzados. Tampoco designará en esos cargos a una persona propuesta por una de las autoridades enumeradas en el artículo 3° a cambio de la designación o contratación, en cualquier cargo del Sector Público Nacional, de un familiar de esa autoridad, en los términos del mismo artículo.

ARTÍCULO 5°.- Declaración jurada previa. Antes de su designación, toda persona propuesta para un cargo del artículo 2° presentará una declaración jurada en la que manifieste si tiene alguno de los vínculos previstos en el artículo 3° con las autoridades allí enumeradas. La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación no dará curso a ningún proyecto de decreto de designación en esos cargos que no acompañe la declaración. La declaración se publicará en el sitio oficial de la Presidencia de la Nación junto con el decreto de designación, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, y se remitirá a la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que verificará su exactitud y publicará cada año el resultado.

ARTÍCULO 6°.- Financiamiento. La aplicación del presente decreto no demanda créditos adicionales y se atenderá con los asignados a las jurisdicciones intervinientes.

ARTÍCULO 7°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, se aplicará a todas las designaciones que se dicten desde esa fecha y regirá hasta que la Constitución Nacional incorpore a su texto una regla equivalente. La sanción de una ley que prohíba el nepotismo en los demás cargos del Sector Público Nacional no lo deja sin efecto.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app